

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/365/25

הצעת חוק מינוי תובע מיוחד, התשפ"ג–2022

1. בקשה למינוי תובע מיוחד
- (א) התעורר חשד סביר שבוצעה סדרת עבירות פליליות קשורות, רשאית הוועדה לביקורת המדינה, לבקשת יושב ראש הוועדה, שני שליש מחבריה או לבקשת הממשלה, למנות תובע מיוחד לחקור את נסיבות העניין.
- (ב) מינוי כאמור יתבצע ברוב של שני שליש מחברי הוועדה למעט אם מדובר במינוי לבקשת הממשלה ואז יידרש רוב רגיל.
- (ג) בחוק זה, "סדרת עבירות פליליות קשורות" – כמה עבירות פליליות שהמסכת העובדתית בעניינן דומה או שישנו קשר בין הגורמים החשודים בביצוען.
2. זהות התובע המיוחד
- בקשה למינוי תובע מיוחד תכלול את זהות התובע המיוחד המבוקש או מספר מועמדים.
3. מינוי התובע המיוחד
- הוגשה בקשה למינוי תובע מיוחד כאמור בסעיף 1, תדון בה הוועדה לביקורת המדינה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת הבקשה.
4. היעדר ניגוד עניינים
- לא ימונה לתובע מיוחד אדם שלו ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כתובע מיוחד ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו.
5. סמכויות התובע המיוחד
- לתובע המיוחד יהיו הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה וליושב ראשה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968¹, וכן הסמכויות הנתונות לשופט חוקר לפי חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח–1958², בשינויים המחויבים, ובכלל זה סמכויות מעצר והעמדה לדין.

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 54.

תקציב וסדרי 6. הוועדה לביקורת המדינה תקבע את סדרי העבודה ותקציב התובע המיוחד ;
עבודה אוצר המדינה יעמיד כספים אלו לרשות התובע המיוחד בתוך 14 ימים מיום
אישור התקציב בוועדה.

ד ב ר י ה ס ב ר

במקרים שבהם מתעורר חשד חמור לפגיעה בטוהר המידות, לשחיתות או לעבירות פליליות חמורות
במערכות שלטוניות, בפרט במערכות האמונות על אכיפת החוק והמשפט, כלי החקירה והבדיקה
הקיימים היום, לא נותנים מענה ראוי.

לאחרונה התעורר מקרה כזה, נוכח פרסום חשד חמור לשימוש באמצעי ריגול ומעקב ללא צו ובניגוד
לחוק לצורך מעקב אחרי אזרחי ישראל. בשל היקף הפרשה וחומרתה ונוכח זהות הגורמים
הפוטנציאליים במעורבות בה, הטלת האחריות על בדיקה וחקירת הפרשה על גורמים מתוך המערכת
עצמה, עלולה לפגוע קשות באמון הציבור.

מטרת הצעה זו לאפשר לממשלה ולוועדה לביקורת המדינה למנות תובע מיוחד במקרים מיוחדים
מעין אלה, בדומה לנהוג במדינות דמוקרטיות רבות. בדיקה חיצונית ובלתי תלויה, תוכל לרדת לשורש
העניין ללא משוא פנים או אינטרסים מנוגדים ותזכה לאמון הציבור במסקנותיה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מוסי רז ושלמה
קרעי (פ/24/3308).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)